

1501555-38.2021.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRENNO GIMENES CESCA

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/02/2022

... consigo a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

2ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, - Jd. Aquáriu

CEP: 12246-260 - São José dos Campos - SP

Telefone: (12) 3205-1654 - E-mail: sjcampos2cr@tjsp.jus.br

1501555-38.2021.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501555-38.2021.8.26.0617 2021/000926

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN OLIVEIRA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRENNO GIMENES CESCA

Vistos.

RUAN OLIVEIRA SOUZA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo narrou a inicial, no dia 17.11.2021, por volta das 20h00, na Rua Ramiro Pinto de Faria, 29, Campo dos Alemães, nesta cidade e comarca, trazia consigo, sem autorização, para fins de tráfico, 151 pinos de cocaína, contendo 274,3g; e 100 porções de "maconha", contendo 171,6g, substâncias capazes de causar dependência física e psíquica.

Notificado o acusado para apresentação de defesa preliminar, veio aos autos às fls.

65/66.

Recebida a denúncia em 13.01.2022 (fls. 75/76), o acusado foi citado pessoalmente (fl. 149). Em audiência, foi colhida prova oral e o réu interrogado (depoimentos colhidos pelo sistema audiovisual, gravados em arquivo digital).

Em debates o Ministério Público requereu a procedência, nos termos da denúncia (arquivo digital).

A defesa, a seu turno, buscou a fixação da pena no mínimo legal; o reconhecimento das atenuantes da confissão e da relativa à idade do réu; a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, com as substituições cabíveis; a imposição de regime diverso do mais gravoso para início de cumprimento de pena; e o direito de recorrer em liberdade (arquivo digital).

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

O réu, interrogado em juízo, confessou que na data transportava a droga ventilada, pelo que ganharia R\$ 450,00. Estava desempregado e possui dois filhos. Admitiu que já cumpriu medidas socioeducativas pela prática de tráfico em duas outras oportunidades quando adolescente, possuindo agora dezoito anos de idade (arquivo digital).

Os policiais militares LICIRIO RODRIGUES DE CARVALHO e RAFAEL RODRIGUES VASCONCELOS, ouvidos em juízo, em depoimentos e harmônicos, asseveraram que em patrulhamento pelo local, detiveram o réu na posse da droga em questão, admitindo ele que as transportava (arquivo digital).

O laudo pericial de fls. 52/53 confirma que as substâncias apreendidas cuidam-se de cocaína e tetrahidrocannabinol, que, como se sabe, são drogas.

O ofício juntado às fls. 94/102 esclareceu que os policiais não utilizavam câmeras corporais no dia dos fatos.

A confissão do réu, aliada à palavra dos policiais militares, que, durante patrulhamento em conhecido ponto de tráfico de entorpecentes, abordaram o acusado, apreendendo expressiva quantidade e variedade de drogas em sua posse (151 pinos de cocaína, contendo 274,3g; e 100 porções de "maconha", contendo 171,6g), além de quantia em dinheiro (R\$ 19,00 - fl. 47) e um aparelho celular, elementos esses aliados ao laudo pericial, comprovam, à saciedade, que o réu trazia consigo a droga ventilada, para fins de tráfico.

Diante desse quadro e à falta de excludentes, impositiva a condenação do réu nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O dinheiro apreendido nos autos é notoriamente produto do tráfico, ante as circunstâncias supra analisadas e à ausência de prova de sua origem lícita, pelo que deve ser decretada sua perda em favor da União.

Resta fixar as reprimendas.

O réu não possui antecedentes criminais.

Nada de relevo há acerca de sua personalidade ou conduta social.

Os motivos foram os ordinários à espécie.

As circunstâncias e consequências foram especialmente gravosas, ante a grande quantidade, variedade e natureza da droga apreendida (151 pinos de cocaína, contendo 274,3g; e 100 porções de "maconha", contendo 171,6g), além de quantia em dinheiro (R\$ 19,00 - fl. 47) e um aparelho celular, tudo a revelar a intensidade do comércio ilícito.

A vítima é o Estado.

Desfavoráveis, pois, ao agente, as circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Tóxicos), o juízo de reprovação não é o comum, pelo que fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, o unitário no piso (art. 43 da Lei n. 11.343/06), à carência de dados acerca da situação econômica do acusado.

Inexistem agravantes.

Sendo o réu menor de 21 anos à época dos fatos e confesso, reduzo suas penas ao piso, 05 (cinco) anos de reclusão, afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição, ficando as penas supracitadas definitivamente estabelecidas.

Observe que o acusado admitiu haver respondido a feitos pela prática de ato infracional equiparado ao delito de tráfico quando adolescente, o que é corroborado pelos documentos de fls. 110/116 (processo nº 1504557-44.2018 - oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de liberdade assistida), e de fls. 117/127 (processo nº 1503609-68.2019 - oportunidade em que foi cominada definitivamente a medida socioeducativa de semiliberdade). Os atos infracionais foram perpetrados entre os anos de 2018 e 2019, sendo extinta a última execução de medida socioeducativa em setembro de 2021 (fl. 132), havendo, portanto, contemporaneidade entre aqueles e a presente infração penal, perpetrada logo após o acusado atingir a maioridade. Outrossim, esta é a terceira vez que ele é flagrado traficando, não sendo traficante de "primeira viagem" ou eventual, não fazendo jus à causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33.

Nessa esteira a mais recente jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AO CRIME DE TRÁFICO QUE INDICAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FIXAÇÃO DO REGIME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO.

1. Embora o recente entendimento de ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, seguido por esta Corte, seja pela impossibilidade de utilização, por si só, da existência de ações penais em curso para o afastamento da causa de diminuição da pena do tráfico, é possível a utilização de atos infracionais como parâmetro para o seu afastamento a depender do caso concreto, notadamente quando o número de atos infracionais, a gravidade e o tempo decorrido desde o cometimento indiquem dedicação a atividades criminosas. Presentes tais requisitos, inviável a aplicação da minorante (...)"

(HC 674.746/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

O regime de cumprimento de pena, ante sua quantidade e por desfavoráveis as circunstâncias judiciais, é o inicialmente fechado, conclusão que não fica afastada pelo § 2º do art. 387 do CPP, especialmente à falta de atestado de bom comportamento carcerário. Haverá, contudo, em caso de recurso, execução provisória da reprimenda privativa de liberdade.

A substituição da pena privativa de liberdade ou a concessão de sursis ficam impedidas pela mera quantidade de pena aplicada.

Ante o exposto, julgo a denúncia PROCEDENTE para condenar, RUAN OLIVEIRA SOUZA, menor de 21 anos à época dos fatos, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a 05 (cinco) anos de reclusão (regime inicial fechado), afora 500 (quinhentos) dias-multa, o unitário no mínimo abstratamente cominado.

Autorizo a incineração das drogas, na forma da lei.

Deverá o acusado permanecer preso para apelar, haja vista que o quadro que autorizou a segregação provisória não se alterou, configurando a sentença condenatória, antes, um plus a desautorizar a apelação em liberdade.

Recomende-se onde se encontra.

Custas ex lege.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se.

São José dos Campos, 16 de fevereiro de 2022.

Brenno Gimenes Cesca
juiz de direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA